

Partido Popular Socialista – PPS

TÍTULO I

DO PARTIDO, SUA SEDE, PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, FILIAÇÃO, DIREITOS, DEVERES E DISCIPLINA

CAPÍTULO I

DO PARTIDO, SEUS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 1º - O Partido Popular Socialista - PPS, sucessor do Partido Comunista Brasileiro - PCB, fundado em 25 de março de 1922, com personalidade jurídica de direito privado, na forma da lei, e registro definitivo deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 06 de março de 1990, é uma organização política, com sede e domicílio jurídico em Brasília, DF, e se rege por estes Estatutos, observada a legislação em vigor.

Art. 2º - O Partido desenvolve suas atividades em âmbito nacional, tendo por fundamento o regime participativo, representativo e democrático, baseado na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos humanos, e por objetivo o aprofundamento da democracia e da cidadania, no processo de construção de uma sociedade socialista, ecologicamente equilibrada e auto-sustentável, humanista e libertária.

Art. 3º - O Partido se declara humanista e socialista, conceitos enriquecidos com a experiência libertária dos movimentos operários e populares, resgatando a melhor tradição do pensamento marxista. Por sua essência democrática e laica, o Partido exclui dogmatismo e sectarismos, e se concebe como um organismo aberto à renovação das idéias e dos métodos, em um marco de respeito à pluralidade das idéias e concepções.

Art. 4º - A ação do PPS rege-se pela radicalidade democrática, com o aprofundamento da democracia nas relações econômicas, políticas, sociais e pessoais, através do pleno exercício da cidadania, inclusive buscando a supremacia da sociedade civil sobre o Estado.

Art. 5º - O símbolo do Partido Popular Socialista é a bandeira vermelha com as letras P, P e S grafadas em amarelo ouro.

CAPÍTULO II

DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

Art. 6º - É membro do PPS todo o cidadão a partir dos dezesesseis anos e em pleno gozo dos direitos políticos, que aceite o Programa e Estatutos partidários, os documentos congressuais e nele se filie.

§ 1º - A filiação é sempre individual e voluntária.

§ 2º - O instrumento da filiação será a ficha, em modelo nacionalmente padronizado, que inclui, além da concordância expressa com o Programa e os Estatutos, os seguintes dados do filiado: nome completo, apelido (se tiver), naturalidade, data de nascimento, filiação, profissão, endereço, número da carteira de identidade, CPF, número do título, seção e zona eleitoral.

Art. 7º - A filiação ao PPS observará os seguintes procedimentos:

I - o processo se iniciará pelo encaminhamento da ficha devidamente preenchida em duas vias e assinada pelo filiando e abonada por um membro do Partido, à direção partidária local;

II - em seguida, o nome do filiando será comunicado à instância partidária local, pela afixação em local visível na sede e/ou por comunicação a todos os membros do Diretório respectivo;

III - abre-se, então, o prazo de sete dias úteis para impugnações, que deverão sempre ser encaminhadas por escrito ao Diretório local;

IV - caso não ocorra impugnação, considera-se deferida a filiação;

V - em caso de impugnação, observar-se-á o seguinte:

- a) cópia do requerimento de impugnação será entregue ao filiado, que terá o prazo de sete dias úteis para se manifestar;
- b) esgotado esse prazo, a direção local dará seu parecer, deferindo ou negando a filiação, no prazo máximo de quinze dias úteis;
- c) a ausência de decisão da direção local nesse prazo implica concordância com a última manifestação recebida, seja a de impugnação ou a respectiva contestação;
- d) em qualquer hipótese, cabe recurso por escrito, no prazo de sete dias úteis, sucessivamente, às direções regional e nacional, que deverão se manifestar, respectivamente, nos prazos de trinta e sessenta dias úteis.

§ 1º - Nas capitais e nos locais onde inexistam instâncias partidárias, o pedido de filiação poderá ser encaminhado ao Diretório Estadual.

§ 2º - Casos excepcionais, em que o preenchimento e o abono da ficha ocorrerem junto às direções regional ou nacional, não invalidam os procedimentos definidos neste artigo, devendo o processo, logo em seguida, ser iniciado junto à instância concernente.

§ 3º - Independente das demais disposições deste capítulo, os casos de filiações de detentores de cargos eletivos ou de primeiro escalão deverão ser também submetidos a instâncias mais abrangentes, a saber:

- a) as direções estaduais darão parecer sobre os pedidos de filiação de âmbito local: prefeitos, vices, vereadores, secretários e dirigentes de autarquias municipais;
- b) a direção nacional apreciará os casos correspondentes, nos âmbitos estadual e federal.

Art. 8º - Somente após satisfeitos todos os requisitos dos arts. 5º e 6º considerar-se-á concluído o processo de filiação, devendo a instância responsável tomar as providências cabíveis, inclusive a emissão de carteira de identidade partidária.

Art. 9º - As instâncias municipais do Partido ou, na sua inexistência o Diretório Estadual, encaminharão periodicamente à Justiça Eleitoral, as relações de filiados nos termos e prazos determinados por lei.

Art. 10º - Para desligar-se do Partido, o filiado fará comunicação escrita ao órgão de direção ao qual apresentou a filiação com cópia ao Juiz Eleitoral da Zona em que estiver inscrito.

§ Único - Após a comunicação, a filiação prevalece por dois dias e só então o vínculo se torna extinto para todos os efeitos, salvo se o requerente for (ou tenha sido) passível de punição por expulsão.

Art. 11º - A filiação partidária será automaticamente cancelada em caso de morte, perda dos direitos políticos, expulsão ou filiação a outro partido.

CAPÍTULO III DOS DIREITOS E DEVERES

Art. 12 - São direitos dos filiados:

I - participar de todas as atividades partidárias;

II - ter livre acesso a informações sobre qualquer aspecto da política e da organização do Partido; III - votar e ser votado para órgãos dirigentes e qualquer cargo eletivo ou de representação do Partido

IV - manifestar e defender internamente suas opiniões, inclusive divergências quanto às posições partidárias, e encaminhar propostas, reclamações, recursos e críticas em relação a atos ou comportamentos de quaisquer órgãos ou filiados que lhe pareçam contrários à ética, aos princípios e aos interesses do Partido ou da coletividade;

V - expressar, publicamente e sobre quaisquer questões, a opinião partidária e a sua própria, mesmo que divergente;

VI - participar pessoalmente das discussões e deliberações destinadas a avaliar suas atitudes e opiniões;

VII - ter respeitadas suas condições de sexo, cor/raça, idade, estado e capacidade civil, deficiência e situação sócio-econômica, bem como sua opção de crença religiosa e tendência sexual.

Art. 13 - São deveres dos filiados:

I - manter uma conduta condizente com a ética dos valores humanos fundamentais;

II - respeitar, cumprir e fazer cumprir o Programa, os Estatutos e as resoluções regularmente aprovadas pelas instâncias partidárias;

III - participar das campanhas eleitorais, pelo menos através do apoio e do voto nos candidatos indicados pelo Partido;

IV - contribuir financeiramente com o Partido, de acordo com estes Estatutos e as resoluções dos órgãos partidários.

TÍTULO II : DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARTIDO

CAPÍTULO I : DOS PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 14 - São princípios básicos da estrutura e do funcionamento do Partido:

I - igualdade de todos os filiados perante estes Estatutos;

II - eleição para preenchimento de todos os órgãos dirigentes e cargos do Partido, na forma destes Estatutos e Normas Específicas, observando-se a cota mínima de trinta por cento de cada sexo, na composição de suas instâncias;

III - transparência em todas as atividades partidárias;

IV - participação de não-filiados nas atividades partidárias, de acordo com normas específicas;

V - não cumulatividade do voto em qualquer órgão ou instância partidária;

VI - prestação de contas sistemática ao conjunto do Partido por organizações e órgãos dirigentes;

VII - direção coletiva, sem prejuízo da responsabilidade individual de cada dirigente;

VIII - planejamento das atividades, com controle e acompanhamento;

IX - liberdade de discussão e autonomia para organizações e filiados estabelecerem relação entre si para estudos, consultas, colaboração e apresentação de proposta aos órgãos partidários mais abrangentes;

X - acatamento às decisões adotadas democraticamente pelas instâncias partidárias, por consenso ou maioria, sem prejuízo do respeito às opiniões minoritárias ou divergentes.

CAPÍTULO II : DOS ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS DO PARTIDO

Art. 15 - As diferentes instâncias do PPS se estruturam através dos seguintes órgãos:

I - instância local (nos municípios e zonas eleitorais)

a) Congresso

b) Convenção Eleitoral

c) Diretório

d) Comissão Executiva

e) Bancada de Vereadores

f) Órgãos de Cooperação

g) Núcleos Temáticos ou Setoriais

h) Núcleos de Base

II - instância estadual

- a) Congresso
- b) Convenção Eleitoral
- c) Diretório
- d) Comissão Executiva
- e) Bancada de Deputados Estaduais ou Distritais
- f) Órgãos de Cooperação, sendo obrigatórios os Conselhos Fiscal e de Ética Partidária
- g) Núcleos Temáticos ou Setoriais

III - instância nacional

- a) Congresso
- b) Convenção Eleitoral
- c) Diretório
- d) Comissão Executiva
- e) Bancadas de Senadores e Deputados Federais
- f) Órgãos de Cooperação, sendo obrigatórios os Conselhos Fiscal e de Ética Partidária, e o Instituto Astrojildo Pereira
- g) Núcleos Temáticos ou Setoriais

Art. 16 - As Comissões Organizadoras são órgãos provisórios criados pelos Diretórios ou respectivas Comissões Executivas exclusivamente para iniciar a estruturação do PPS em determinada jurisdição.

CAPÍTULO III : DOS ÓRGÃOS DE INSTÂNCIA NACIONAL

Art. 17 - O Congresso Nacional do PPS é o órgão decisório supremo do Partido, cujas decisões são obrigatórias para todos e só podem ser revogadas, no todo ou em parte, por outro Congresso Nacional.

§ 1º - Constituem o Congresso Nacional do PPS:

- a) os delegados eleitos nas instâncias de menor abrangência, conforme as normas específicas;
- b) os detentores de mandatos eletivos ao nível federal;
- c) os membros do Diretório Nacional e respectivos Conselhos.

§ 2º - O Congresso Nacional se realiza, ordinariamente, a cada dois anos, por convocação do Diretório Nacional, para:

- a) fixar diretrizes para a atuação partidária em todo o país;
- b) aprovar o Manifesto, o Programa e os Estatutos do Partido, bem como as respectivas reformas;
- c) eleger o Diretório Nacional e os Conselhos Fiscal e de Ética Partidária e respectivos suplentes;
- d) decidir sobre dissolução, incorporação e fusão do Partido e respectivos desdobramentos patrimoniais, sempre com quorum de dois terços dos delegados;
- e) realizar o balanço da atividade partidária e do trabalho da direção em todos os níveis.

§ 3º - Não se realizarão Congressos Ordinários em anos eleitorais, ficando automaticamente prorrogados os mandatos partidários e demais prazos congressuais para o ano seguinte.

§ 4º - O Congresso Nacional do PPS pode ser convocado extraordinariamente para tratar de matéria de grande urgência e relevância, compatível com suas atribuições, desde que convocado de maneira fundamentada:

I - pelo Diretório Nacional, com votação de dois terços de seus membros;

II - por proposta de um Diretório Regional, que obtenha apoio da maioria dos demais;

III - por determinação de Congresso anterior.

§ 5º - As normas que regerão cada Congresso Nacional deverão ser aprovadas pelo Diretório Nacional e comunicadas a todas as instâncias partidárias pelo menos trinta dias antes do início do processo.

Art. 18 - À Convenção Eleitoral Nacional, órgão decisório máximo no que concerne a matéria eleitoral, compete:

- a) escolher os candidatos do Partido à Presidência e à Vice-Presidência da República;
- b) decidir sobre coligação com outros partidos em âmbito nacional;
- c) deliberar sobre a tática eleitoral a ser adotada pelo Partido em todo o país.

§ 1º - Constituem a Convenção Eleitoral Nacional:

- a) os delegados eleitos nas Convenções Eleitorais de menor abrangência;
- b) os detentores de mandatos eletivos em nível nacional;
- c) os membros do Diretório Nacional e respectivos Conselhos.

§ 2º - A Convenção Eleitoral Nacional se reúne conforme os prazos estabelecidos no calendário legal, sempre por convocação do Diretório Nacional, com antecedência mínima de trinta dias.

§ 3º - As normas para as Convenções Eleitorais em todas as instâncias serão definidas pelo Diretório Nacional, atendendo as exigências da lei eleitoral em vigor, devendo ser informadas com trinta dias de antecedência do início do prazo fixado legalmente.

Art. 19 - O Diretório Nacional é o órgão máximo da direção do PPS entre dois Congressos.

§ 1º - o número de membros titulares e suplentes é fixado pelo Congresso que o eleger, encerrando o respectivo mandato no Congresso seguinte.

§ 2º - Compete ao Diretório Nacional:

- a) discutir questões da vida nacional e internacional e, se oportuno, tomar resoluções a respeito;
- b) planejar e dirigir a execução prática das resoluções do respectivo Congresso e as suas próprias;
 - a) eleger o Presidente e sua Comissão Executiva;
 - b) examinar a prestação de contas de atividades da respectiva Comissão Executiva e sobre ela deliberar, ouvido o Conselho Fiscal;
 - c) convocar os Congressos e Convenções Eleitorais da respectiva instância, elaborando normas de sua área de competência;
 - d) apresentar à Convenção Eleitoral a lista de candidatos na respectiva instância;
 - e) designar Comissões Organizadoras nos Estados e Territórios;
 - f) elaborar as Normas dos processos congressuais e convencionais, as normas de relacionamento com a bancada federal, de contribuição financeira das organizações partidárias, dos filiados ocupantes de cargos eletivos e dos ocupantes de cargo público de representação partidária e administrar os meios financeiros e os bens patrimoniais do Partido, fixando critérios de distribuição do Fundo Partidário;
 - g) decidir sobre os processos de sanções disciplinares de seus membros e sobre os recursos encaminhados pelos Diretórios menos abrangentes, com base em parecer do Conselho de Ética.

§ 3º - O Diretório Nacional reúne-se, ordinariamente, a cada semestre, por convocação da Comissão Executiva, com antecedência de pelo menos trinta dias;

§ 4º - A convocação extraordinária do Diretório Nacional ocorrerá nas seguintes hipóteses:

- a) em cumprimento de decisão anterior do próprio Diretório;
- b) por iniciativa da Comissão Executiva;
- c) por proposta de um de seus membros, aprovada pela maioria.

Art. 20 - A Comissão Executiva, eleita pelo Diretório respectivo, é órgão permanente de direção partidária e tem as seguintes atribuições:

- a) abrir discussão sobre toda e qualquer questão de interesse da sociedade brasileira e/ou do Partido;
- b) dirigir a atividade partidária, visando à execução prática das resoluções do respectivo Diretório e as suas próprias;
- c) criar e dirigir o trabalho dos órgãos auxiliares, da imprensa do Partido e coordenar a atuação dos membros do respectivo Diretório na execução das resoluções;
- d) preparar as reuniões do Diretório, os Congressos e Convenções Eleitorais, fazendo a convocação e distribuindo em tempo hábil as normas e os projetos de documentos constantes da pauta.

§ 1º - Caberá ao Diretório Nacional definir o número de membros, a composição e os cargos específicos da Comissão Executiva Nacional, observando-se o seguinte:

- a) é obrigatória a existência dos cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro;
- b) número de membros da Executiva não pode ser superior a um terço dos membros do Diretório.

§ 2º - A Comissão Executiva Nacional se reunirá ordinariamente a intervalos máximos de sessenta dias e, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou da maioria de seus membros.

§ 3º - É facultado à Comissão Executiva Nacional a criação de um Secretariado com responsabilidade sobre as questões operacionais do Partido.

§ 4º - O mandato da Comissão Executiva Nacional terá como prazo limite o do Diretório que a elegeu, podendo, todavia, ser interrompido a qualquer momento, em reunião extraordinária convocada especificamente para essa finalidade.

Art. 21 - As bancadas federais, compostas pelos membros do Congresso Nacional filiados ao PPS, são órgãos de ação parlamentar, que decidirão sobre suas lideranças, estrutura e funcionamento, observando o disposto em lei, nos regimentos legislativos e em resoluções partidárias.

§ 1º Os líderes das bancadas do Senado Federal e da Câmara de Deputados são membros natos do Diretório e da Comissão Executiva Nacional.

§ 2º Os integrantes da bancada federal encaminharão cópias dos seus projetos e pronunciamentos à Comissão Executiva, para conhecimento, e, se necessário, discussão das instâncias partidárias.

Art. 22. Os Conselhos Fiscal e de Ética Partidária, cada um composto por nove titulares e três suplentes, são órgãos de cooperação eleitos pelo Congresso Nacional do PPS para mandatos idênticos ao do respectivo Diretório.

§ 1º Compete ao Conselho Fiscal analisar permanentemente a situação financeira, contábil e patrimonial do Partido, emitindo pareceres para apreciação do Diretório e do Congresso Nacionais.

§ 2º Compete ao Conselho de Ética Partidária analisar e dar parecer para decisão do Diretório Nacional, sobre os processos de violação dos princípios éticos e da disciplina partidária.

Art. 23. O Instituto Astrojildo Pereira é órgão de cooperação destinado a estimular e promover o debate teórico e programático interno, bem como as articulações com o mundo da cultura.

§ 1º O IAP definirá sua própria estrutura e funcionamento por decisão dos seus integrantes.

§ 2º O IAP, sem perda de sua autonomia, deverá comunicar ao Diretório Nacional sua constituição, deliberações e atividades.

CAPÍTULO IV : DAS DEMAIS INSTÂNCIAS

Art. 24. A estrutura e o funcionamento das outras instâncias partidárias observarão as disposições adotadas no âmbito nacional, com as adaptações recomendadas pelas condições e competências respectivas e observando o disposto neste capítulo.

Art. 25. Os Congressos e Convenções Eleitorais Municipais e Zonais serão constituídos por todos os membros do Partido filiados até trinta dias antes na respectiva jurisdição, e mais os detentores de mandatos eletivos com domicílio local.

Parágrafo único. Em capitais dos Estados, Municípios com mais de um milhão de habitantes e Distrito Federal, em que não houver Diretório Municipal, o Congresso e a Convenção Eleitoral Municipal serão convocados pelo Diretório Estadual e constituídos pelos delegados dos Diretórios Zonais e Núcleos do Partido, e mais pelos detentores de mandatos eletivos no Município.

Art. 26. Os Congressos e Convenções Eleitorais Estaduais serão constituídos pelos delegados eleitos nas instâncias menos abrangentes e mais os detentores de cargos eletivos de nível estadual e membros do Diretório Estadual.

Art. 27. O intervalo máximo entre reuniões ordinárias será de cento e vinte dias para os Diretórios Estaduais e de sessenta dias para os Diretórios Municipais e Zonais.

Art. 28. A existência de Conselhos Fiscal e de Ética Partidária é obrigatória em nível estadual e facultativa em nível municipal e zonal.

Art. 29. É facultada a todas as instâncias partidárias a criação dos órgãos de cooperação, secretariados, assessorias e comissões que entenderem necessários ao desempenho de suas atribuições.

Art. 30. Os Núcleos de Base, constituídos de no mínimo três filiados, são órgãos de ação partidária específicos das instâncias locais.

CAPÍTULO V : DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS E SETORIAIS

Art. 31. Os Núcleos Temáticos ou Setoriais são organizações autônomas, constituídas por no mínimo três filiados, que se congregam voluntariamente, inclusive com a participação de não-filiados, para coordenar suas atividades em função de afinidades e interesses comuns em torno de temas, questões ou áreas específicas.

§ 1º Para que possam ser reconhecidos oficialmente e participar plenamente das deliberações partidárias, os NTS deverão, sem prejuízo de sua autonomia, informar sobre sua constituição e funcionamento à direção local ou, na inexistência desta, à instância mais abrangente.

§ 2º Os NTS oficialmente reconhecidos elegerão diretamente delegados aos Congressos e Convenções Eleitorais, sempre que realizarem encontros de acordo com as normas partidárias.

CAPÍTULO VI : DAS COMISSÕES ORGANIZADORAS PROVISÓRIAS

Art. 32. Os Diretórios, dentro do seu nível de abrangência, designarão, com registro escrito, para as circunscrições que ainda não tenham diretórios organizados, Comissões Organizadoras, compostas de cinco a dezenove membros, as quais ficarão encarregadas de organizar o Diretório da circunscrição, no prazo de seis meses, prorrogáveis por, no máximo, mais três meses.

§ 1º Os Diretórios poderão delegar às respectivas Comissões Executivas a atribuição descrita no caput.

§ 2º A formação de um Diretório legalmente organizado depende da realização de um Congresso de constituição que atenda às exigências destes Estatutos.

Art. 33. Poderão constituir-se Diretórios somente nos Municípios ou Zonas Eleitorais em que o Partido conte, no mínimo, com o seguinte número de filiados:

Municípios ou Zonas até 5 mil eleitores.....	10 filiados
5.001 a 20 mil eleitores.....	20 filiados
20.001 a 50 mil eleitores.....	30 filiados
50.001 a 200 mil eleitores.....	50 filiados
200.001 a 500 mil eleitores.....	70 filiados
500.001 em diante	100 filiados

Parágrafo único. O quorum necessário para constituição e eleição dos Diretórios Municipais ou Zonais será oitenta por cento dos números estabelecidos acima.

Art. 34. Para que possa organizar Diretório Regional, o Partido deve possuir Diretórios Municipais e/ou Zonais em pelo menos dez por cento dos Municípios e/ou Zonas Eleitorais do Estado.

Art. 35. Realizados os Congressos de Constituição Zonais e/ou Municipais e Estaduais, os mandatos dos Diretórios eleitos deverão ter duração que permitam coincidir com o término dos mandatos de Diretórios do mesmo nível legalmente constituídos.

Parágrafo único. O Diretório Nacional fixará as datas dos Congressos ordinários em todos os níveis, salvo os Congressos de constituição.

CAPÍTULO VII : DAS ELEIÇÕES INTERNAS

Art. 36. As eleições internas, em qualquer instância partidária, se regerão pelas normas respectivas, observando-se os seguintes princípios:

I - assegura-se a possibilidade de candidatura a todos os filiados quites com suas obrigações e no pleno exercício dos seus direitos;

II - a apresentação de chapas será garantida a um conjunto de, pelo menos, cinco por cento dos votantes, não sendo permitido a um filiado subscrever mais de uma chapa;

III - não serão permitidos votos cumulativos, nem muito menos por procuração ou por correspondência;

IV - o voto será aberto, exceto se dois terços dos votantes decidirem pelo contrário;

V - na composição dos Diretórios eleitos, será obrigatório o critério de proporcionalidade, beneficiando as chapas que obtiverem acima de vinte por cento dos votos;

VI - os Diretórios eleitos são considerados empossados, automaticamente, após a proclamação dos resultados dos respectivos Congressos;

VII - os votos nulos e brancos são computados apenas para efeito de quorum.

Parágrafo único. Em caso de chapa única assegura-se a apresentação de candidaturas avulsas e substituição de nomes na referida chapa por parte dos votantes.

Art. 37. As instâncias partidárias se farão representar na Justiça Eleitoral nos termos que a lei determina.

CAPÍTULO VIII : DA FIDELIDADE E DISCIPLINA PARTIDÁRIAS

Art. 38. As decisões referentes às questões de ética e disciplina partidária, particularmente quando implicarem sanções, serão sempre adotadas pelas instâncias partidárias após processo que se iniciará com denúncia escrita, sendo obrigatório o parecer da Comissão de Ética já existente ou especialmente criada para o caso, assegurando-se sempre amplo direito de defesa ao(s) acusado(s).

Art. 39. O filiado que infringir os princípios éticos, o Programa, os Estatutos ou as decisões democraticamente adotadas pelas instâncias partidárias, estará sujeito, gradativamente, às seguintes medidas disciplinares:

- a) advertência verbal em reunião partidária;
- b) suspensão do direito de voto nas reuniões internas;
- c) advertência escrita interna;
- d) censura pública;
- e) suspensão por até doze meses;
- f) destituição de função ou cargo partidário;
- g) expulsão.

Art. 40. As infrações éticas e disciplinares cometidas por parlamentares do PPS acarretarão aos seus autores, além do disposto no artigo anterior, as seguintes sanções:

- a) desligamento temporário da bancada;
- b) perda das prerrogativas, cargos e funções exercidos em virtude da proporção partidária na respectiva Casa Legislativa.

Art. 41. Aos órgãos partidários cujos posicionamentos e decisões representem descumprimento da ética, dos Estatutos e das resoluções de instâncias mais abrangentes, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

- a) advertência escrita;
- b) intervenção;
- c) dissolução.

Art. 42. As decisões que impliquem sanções serão adotadas por dois terços do órgão responsável, assegurado recurso à instância mais abrangente.

Art. 43. São responsáveis diretos pela aplicação da sanção, no caso de filiados, o Diretório da respectiva jurisdição, e, no caso de órgãos partidários, o Diretório imediatamente mais abrangente.

TÍTULO III : DO PATRIMÔNIO E DA CONTABILIDADE

CAPÍTULO I : DO PATRIMÔNIO

Art. 44. O patrimônio do Partido é constituído pelo bens móveis e imóveis de sua propriedade, pelas contribuições de seus membros, pelas doações de pessoas físicas e jurídicas, pelos recursos do Fundo Partidário e outros que lhe forem destinados por lei, respeitados os condicionantes legais, éticos e jurídicos.

Art. 45. Os Diretórios manterão, no mínimo, uma conta bancária partidária, preferencialmente em banco oficial.

Art. 46. Cada organização partidária estabelecerá sua política e sistema financeiros, observando a lei, estes Estatutos e as normas específicas.

§ 1º Os filiados que exercerem cargos de direção em qualquer órgão partidário e os que ocuparem cargos eletivos ou cargos públicos de confiança obtidos em função de indicação partidária estão obrigados a contribuição mensal especial definida pelo Diretório da respectiva instância, de acordo com a realidade sócio-econômica local.

§ 2º Em qualquer caso, a contribuição individual obrigatória não poderá ser superior a dez por cento da renda líquida do filiado.

§ 3º Para exercer o direito de voto em Congressos e Convenções Eleitorais, o filiado deve comprovar estar com sua situação financeira regularizada junto ao Partido.

§ 4º Constitui-se pré-condição do filiado, para o exercício de cargo de direção em qualquer órgão partidário, de cargo eletivo ou cargo público de confiança, a autorização por escrito do desconto, em folha de pagamento ou outro meio equivalente, da contribuição mensal individual obrigatória.

Art. 47. Os recursos do Fundo Partidário serão distribuídos de acordo com os seguintes critérios:

- a) 60% para o Diretório Nacional;
- b) 40% para os Diretórios Regionais que repassarão 50% deste montante para os Diretórios Municipais.

Art. 48. Em caso de dissolução do Partido, o patrimônio será destinado à entidade congênere ou associação de fins sociais ou culturais definida pelo Congresso Nacional do PPS que decidir pela dissolução.

CAPÍTULO II DA CONTABILIDADE

Art. 49. Os Diretórios devem manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas, de acordo com o disposto em lei e com os princípios fundamentais da Contabilidade.

Parágrafo único. Os Diretórios Municipais e Estaduais deverão encaminhar à instância superior cópias de sua prestação de contas, trinta dias antes de remetê-las à Justiça Eleitoral.

Art. 50. O Partido, em suas diferentes instâncias, fará a prestação de contas à Justiça Eleitoral, na forma da lei vigente.

TÍTULO IV : DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51. Os filiados do Partido não responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da organização partidária.

Art. 52. As Convenções Eleitorais de 1998 se realizarão de acordo com normas específicas publicadas no Diário Oficial da União do dia 07 de Abril de 1998.

Art. 53. Para fins deste Estatuto, o Distrito Federal se equipara aos Estados da Federação.

Art. 54. No prazo máximo de um ano, a Direção Nacional editará o Código Nacional de Ética do Partido Popular Socialista.

Art. 55. O Programa e Estatutos partidários só podem ser alterados em Congresso Nacional do Partido, garantida ampla divulgação interna aos órgãos e filiados das propostas a serem apreciadas.

Art. 56. Os casos omissos nestes Estatutos serão resolvidos por deliberação do Diretório onde venham a ocorrer, assegurado o recurso à instância imediatamente superior.

Art. 57. Estes Estatutos entrarão em vigor após registrados em cartório civil e anotados no Tribunal Superior Eleitoral.

(Publicados no Diário Oficial da União, nº 116, na Seção 3, edição de 22/06/98, pg. 114 a 116, e registrados no Cartório Marcelo Ribas - 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas -, no dia 26/06/98).